

# Business und Recht 2 Vorlesung | BuRe2

## Zusammenfassung

---

### CONTENTS

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| 0.1. Begriffe .....                                       | 2 |
| 0.2. Obligation .....                                     | 2 |
| 0.2.1. Grundsatz der Vertragsfreiheit .....               | 2 |
| 0.3. OR AT und BT .....                                   | 3 |
| 0.4. Vertragsformen .....                                 | 3 |
| 0.4.1. Gründe für Formvorschriften: .....                 | 3 |
| 0.4.2. Vertragsform einteilen .....                       | 3 |
| 0.4.3. Vertragsformen .....                               | 4 |
| 0.4.4. Vertragstypen .....                                | 4 |
| 0.4.5. Stellvertretung .....                              | 5 |
| 0.5. Gewährleistung .....                                 | 6 |
| 0.6. Kaufvertrag .....                                    | 6 |
| 0.7. OR 97 - AT Nicht- und Schlechterfüllung .....        | 6 |
| 0.7.1. Ausnahmen .....                                    | 6 |
| 0.7.2. Inhalts-/Willensmängel .....                       | 7 |
| 1. Grundsätzliches zum Vertragsrecht (kurzes Warm up) . . | 7 |

## 0.1. BEGRIFFE

- kaufmännischer Verkehr = Kauf für Weiterverkauf
- Gewährleistungs.. = Garantie
- Willensbildung =
- Willenserklärung =
- Verjährungseinredeverzichtserklärung = Verkäufer ist einverstanden die Verjährung zu unterbrechen
- unsittlich = unsanständig
- dispositiv = allgemein ?

## 0.2. OBLIGATION

Wie entsteht eine Obligation?

Vertrag (Art. 1 - 40 ff. OR)

unerlaubte Handlungen (Art. 41-61 OR)

ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 62-67 OR)

andere Rechtsgründe (unten)

Andere Rechtsgründe sind:

- Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419 ff. OR)
- Culpa in contrahendo
- Eigentumsfreiheitsklage (Art. 641 ZGB)
- Besitzesrechtsklage (Art. 934 ff. ZGB)
- Persönlichkeitsverletzung (Art. 28 ff. ZGB)
- Verwandtenunterstützungspflicht (Art. 328 f. ZGB)

</small>

---

### 0.2.1. Grundsatz der Vertragsfreiheit

Verschiedene Aspekte der Vertragsfreiheit:

- Abschlussfreiheit
- Partnerwahlfreiheit
- Inhaltsfreiheit
- Aufhebungsfreiheit
- Formfreiheit

Ob ein Vertrag aber tatsächlich gültig ist, hängt von verschiedenen Voraussetzungen ab.

---

Voraussetzungen der Vertragsgültigkeit

- (Beschränkte) Handlungsfähigkeit der Parteien
- Konsens beim Vertragsabschluss
- Formgültigkeit
- Kein Inhaltsmangel: nicht unmöglich, nicht rechtswidrig (z.B. Verstoß der AGB gegen UWG 8), nicht unsittlich (soz. unanständig), oder Covid19 Massnahmen
- Keine Übervorteilung (führt zur Anfechtbarkeit)
  - Mond kaufen ist unmöglich, deshalb kein gültiger Vertrag
- Kein Willensmangel (führt zur Anfechtbarkeit)
- Gültige Stellvertretung

## Gesetzliche Bestimmungen

### Dispositive Gesetzesbestimmungen:

die meisten privaten Verträge sind dispositiv</ergänzung>

- Sofern der Vertrag Aspekte nicht regelt, kommen die dispositiven Gesetzesbestimmungen zum Zuge. Die meisten Bestimmungen im OR AT und im OR BT sind dispositiv und finden bloss Anwendung, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben.

### Zwingende Gesetzesbestimmungen:

öffentliches Recht, Arbeitsrecht : kann nicht zugunsten des Arbeitnehmers abgeändert werden umgekehrt??(firmenführer= Arbeitgeber???)</ergänzung>

- Die zwingenden Gesetzesnormen gehen den vertraglichen Bestimmungen immer vor. Beispiele: OR 100 I, OR 199, OR 210 IV, OR 404, UWG 8 - sodann zahlreiche Normen des Miet- und Arbeitsrechts.

## 0.3. OR AT UND BT

- Welche Vertragsart liegt vor?
- Gibt es im OR BT Regeln zu dieser Vertragsart?
- Ist meine Fragestellung durch diese Normen unmittelbar oder analog geregelt??
  - Nein (keines von beiden): Regeln im AT suchen!
  - Ja: Gibt es neben den Regeln im OR BT im OR AT weitere Regeln, die zu beachten sind?

## 0.4. VERTRAGSFORMEN

### 0.4.1. Gründe für Formvorschriften:

1. Beweissicherung
2. Schutz vor übereiltem Vertragsschluss
3. Rechtssicherheit
4. Schutz der schwächeren Partei

### 0.4.2. Vertragsform einteilen

Vertragsform Merkmale Beispiele Formfreiheit (Art. 11 OR) Das Obligationenrecht geht von dem Grundsatz der Formfreiheit aus. Darunter versteht man die Freiheit, Verträge in freier Form abzuschliessen, abzuändern oder aufzuheben. Eine besondere Form ist nur notwendig, wenn es das Gesetz oder Abrede eine solche vorschreibt.

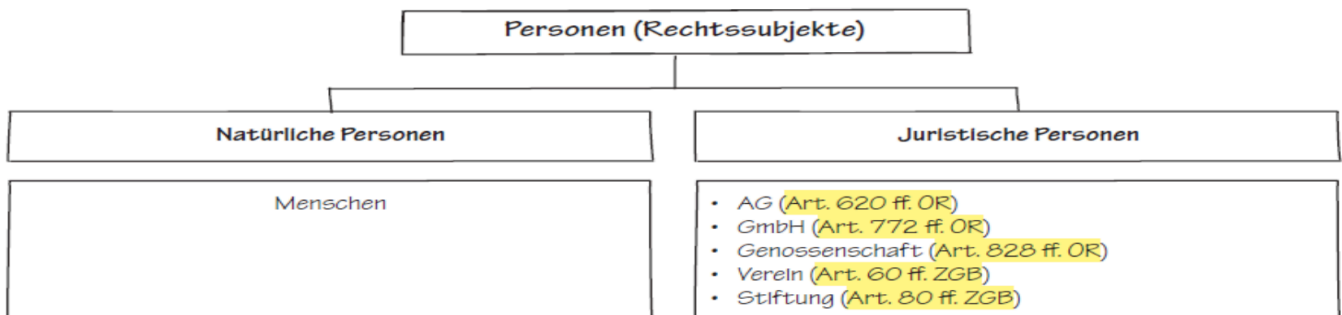
- Einzelarbeitsvertrag
- Mietvertrag
- Kaufvertrag
- Darlehen Einfache Schriftlichkeit (Art. 13 – 15 OR) Ist die einfache Schriftlichkeit vorgesehen, muss der Vertrag die eigenhändige Unterschrift oder eine qualifizierte elektronische Signatur aller beteiligten Personen aufweisen.
- Schenkungsversprechen
- Lehrvertrag
- Versicherungsvertrag
- Konkurrenzverbot im Arbeitsvertrag Qualifizierte Schriftlichkeit Die qualifizierte Schriftlichkeit verlangt nicht nur die Unterschrift der Verpflichteten, sondern die handschriftliche Angabe gewisser Elemente in der Urkunde.
- Bürgschaft
- Testament Öffentliche Beurkundung Bei der öffentlichen Beurkundung erfolgt der Vertragsschluss unter Mitwirkung einer Urkundsperson (z.B. Notar). Die Urkundsperson bestätigt die Richtigkeit des Inhaltes der Urkunde.
- Grundstückkaufvertrag
- Vorvertrag über ein Grundstück mit Kaufpreis
- Bürgschaft natürlicher Personen, wenn die Haftungssumme über Fr. 2'000.– liegt
- Ehe- und Erbvertrag

| Vertragsform                               | Merkmale                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beispiele                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formfreiheit (Art. 11 OR)                  | Das Obligationenrecht geht von dem Grundsatz der Formfreiheit aus. Darunter versteht man die Freiheit, Verträge in freier Form abzuschliessen, abzuändern oder aufzuheben. Eine besondere Form ist nur notwendig, wenn es das Gesetz oder Abrede eine solche vorschreibt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einzelarbeitsvertrag</li> <li>- Mietvertrag</li> <li>- Kaufvertrag</li> <li>- Darlehen</li> </ul>                                                                                                                  |
| Einfache Schriftlichkeit (Art. 13 – 15 OR) | Ist die einfache Schriftlichkeit vorgesehen, muss der Vertrag die eigenhändige Unterschrift oder eine qualifizierte elektronische Signatur aller beteiligten Personen aufweisen.                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schenkungsversprechen</li> <li>- Lehrvertrag</li> <li>- Versicherungsvertrag</li> <li>- Konkurrenzverbot im Arbeitsvertrag</li> </ul>                                                                              |
| Qualifizierte Schriftlichkeit              | Die qualifizierte Schriftlichkeit verlangt nicht nur die Unterschrift der Verpflichteten, sondern die handschriftliche Angabe gewisser Elemente in der Urkunde.                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgschaft</li> <li>- Testament</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| Öffentliche Beurkundung                    | Bei der öffentlichen Beurkundung erfolgt der Vertragsschluss unter Mitwirkung einer Urkundsperson (z.B. Notar). Die Urkundsperson bestätigt die Richtigkeit des Inhaltes der Urkunde.                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundstückskaufvertrag</li> <li>- Vorvertrag über ein Grundstück mit Kaufpreis</li> <li>- Bürgschaft natürlicher Personen, wenn die Haftungssumme über Fr. 2'000.– liegt</li> <li>- Ehe- und Erbvertrag</li> </ul> |

Figure 1: Quelle: Reichle/Kobler, Recht lernen einfach gemacht, S. 101.

## Rechtssubjekte

# Rechtssubjekte



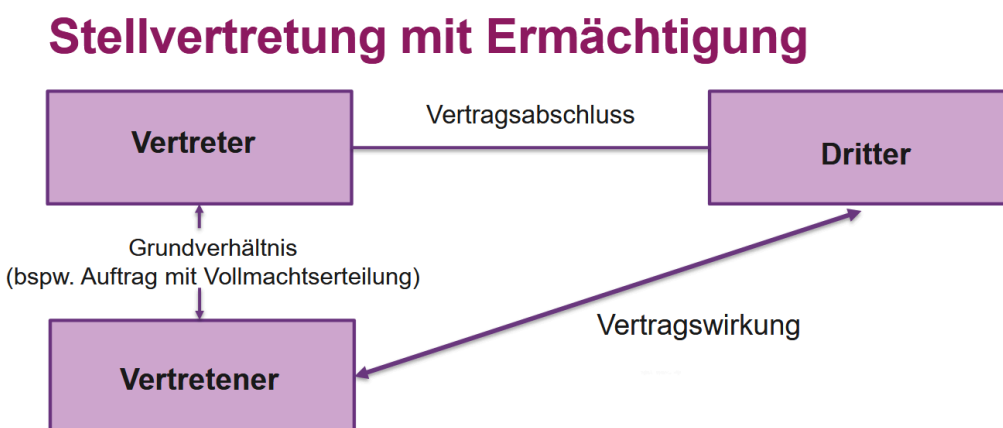
## Merke

Die Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sind keine juristischen Personen, sondern Rechtsgemeinschaften. Im Rechtsverkehr treten diese Gesellschaften trotzdem unter eigener Firma auf. Die Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sind unter ihrer Firma parteifähig und damit prozess- und betreibungsfähig (vgl. Art. 562 OR).

Figure 2: Quelle: Reichle/Kobler, Recht lernen einfach gemacht, S. 268.

## 0.4.5. Stellvertretung

### Stellvertretung mit Ermächtigung



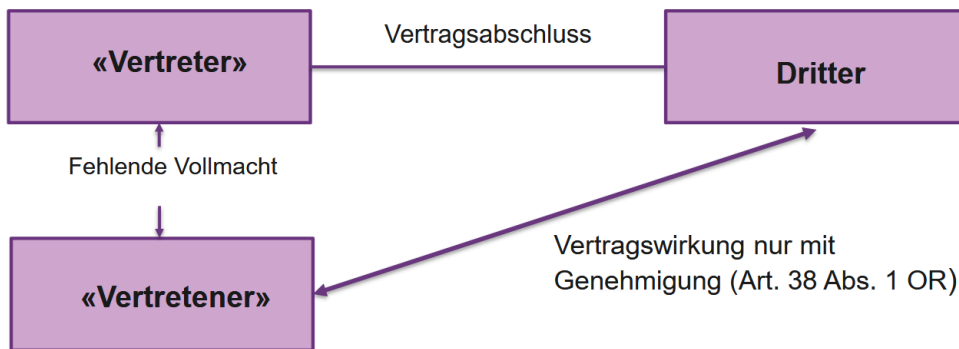
**Voraussetzungen:**

- Vertretungsmacht
- Handeln in fremdem Namen

**Merke:** Die Erklärung des Vertreters, in fremdem Namen zu handeln kann entweder ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen, gemäss Art. 32 Abs. 2 OR genügt es, dass der Dritte aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen muss (Z. Bsp. Angestellter in einem Einkaufsgeschäft)

## Stellvertretung ohne Ermächtigung

## Stellvertretung ohne Ermächtigung



→ vgl. Art. 38-39 OR oder auch 419 ff. OR

**Arten von Vollmachten:** Spezialvollmacht, Generalvollmacht und Gattungsvollmacht, Einzel- und Kollektivvollmacht

**Sog. Unechte Stellvertretung:** Handeln für fremde Rechnung, aber in eigenem Namen, siehe Art. 32 Abs. 3 OR

### 0.5. GEWÄHRLEISTUNG

– Gewährleistungs... kann im dispositiven Recht wegbedungen werden, kann dann nur noch anfechten @ link

### 0.6. KAUFVERTRAG

OR 104 und 185 Besondere Bestimmungen für Kaufvertrag: Gewährleistungs... bei Schlechterfüllung

OR 191 Schlechterfüllung vom Kaufvertrag OR 97 Nichterfüllung vom Kaufvertrag

### 0.7. OR 97 - AT NICHT- UND SCHLECHTERFÜLLUNG

#### 0.7.1. Ausnahmen

- Kaufvertrag besondere Bestimmung bei Schlechterfüllung siehe OR 191
- kaufmännischer Verkehr (Kauf für Weiterverkauf) hat eine spezielle Bestimmung bei bestimmtem Liefertermin (also Fixgeschäft??) :
  - automatisch davon ausgehen, dass Käufer verzichtet und Schadenersatz vom Käufer verlangt wird
  - OR 190

Ausnahmetatbestände nach Art. 108

- keine Verwendung mehr dafür (aber nicht weil eine andere schon gekauft, dass wäre nicht richtig)
- Leistung muss (bis zu) einem bestimmten Zeitpunkt erbracht werden

Die Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung ist nicht erforderlich:

1. wenn aus dem Verhalten des Schuldners hervorgeht, dass sie sich als unnütz erweisen würde;
2. wenn infolge Verzuges des Schuldners die Leistung für den Gläubiger nutzlos geworden ist;
3. wenn sich aus dem Verträge die Absicht der Parteien ergibt, dass die Leistung genau zu einer bestimmten oder bis zu einer bestimmten Zeit erfolgen soll.

Gestaltungsrechte Art. 107 II

- an Erfüllung festhalten + Schadenersatz (bei Miete Möbel einlagern ist allfälliger Schaden "gesetzliche Vermutung im nicht-k..")
- auf Ware verzichten
  1. positiv: so tun als wäre es erfüllt worden. hat es nicht erhalten. Ersatz kann mehr Kosten als das Vereinbarte, Differenz der Kosten muss Verkäufer als Schadenersatz bezahlen.
- Negativ: Verzicht auf Produkt, aber Verkäufer muss Geld zurück + Schadenersatz zahlen. Z.B. Lieferunternehmen schon bestellt und dieses wird

## 0.7.2. Inhalts-/Willensmängel



Vertrag anfechten, wenn keine Gewährleistungsansprüche

- wesentlicher Irrtum: mögliche Anfechtung wenn keine Gewährleistungsansprüche mehr
- Absichtliche Täuschung : wenn Beweis vorhanden, dass es absichtlich ist. Betrug gibt auch Strafabzug

## 1. GRUNDSÄTZLICHES ZUM VERTRAGSRECHT (KURZES WARM UP)

“Art. 19 OR

1 Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden. 2 Von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen sind nur zulässig, wo das Gesetz nicht eine unabänderliche Vorschrift aufstellt oder die Abweichung nicht einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, gegen die guten Sitten oder gegen das Recht der Persönlichkeit in sich schliesst.

”

- Grundsatz der [Vertragsfreiheit]{.underline} und der [Privatautonomie]{.underline} aber Einschränkung der Vertragsfreiheit durch [zwingende Normen]{.underline}
- [Lückenfüllung durch dispositive Bestimmungen]{.underline}